WILLENSERKLÄRUNG

Willenserklärung (WE): Willensäußerung, die auf einen rechtlichen Erfolg gerichtet ist. **Gefälligkeit:** unentgeltlich, keine rechtliche Pflicht.

- ausdrücklich: Worte, mündlich oder schriftlich
- konkludent: schlüssiges Verhalten (Ware aufs Kassenband)
- Schweigen: grundsätzlich keine WE (Ausnahmen: Gesetz, Vereinbarung, unter Kaufleuten)

Rechtsgeschäft	wirksam ab	Beispiel
einseitig, empfangsbedürftig	Zugang (§ 130)	Kündigung, Anfechtung, Rücktritt
einseitig, nicht empfangsbedürftig	Abgabe	Testament
mehrseitig	übereinstimmende WE	Vertrag

ABGABE UND ZUGANG, § 130

- **Abgabe:** WE mit Wissen und Willen so auf den Weg gebracht, dass sie ohne weiteres Zutun unter normalen Umständen den Empfänger erreicht.
- **Zugang:** WE so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann. Möglichkeit genügt.
- **Widerruf (§ 130 I 2):** WE wird nicht wirksam, wenn vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

Weg	zugegangen, wenn …
mündlich, Telefon	Empfänger kann sie vernehmen
Brief	Einwurf zur üblichen Leerungszeit
E-Mail	Weg eröffnet; Geschäft: Bürozeit; privat: spätestens Folgetag
Telefax	vollständig ausgedruckt

Geschäftsbriefkasten 23 Uhr → Zugang erst am nächsten Morgen. Urlaub ist Risiko des Empfängers.

BOTEN UND ZUGANGSHINDERNISSE

- **Empfangsbote** (ermächtigt oder nach Verkehrsanschauung geeignet: erwachsene Familienmitglieder, Sekretärin): Zugang mit Übergabe an ihn, Risiko beim **Empfänger**.
- **Erklärungsbote** (kleines Kind, Pförtner ohne Befugnis): noch kein Zugang, Risiko beim **Erklärenden**.

Hindernis	Folge
berechtigte Verweigerung (Nachporto)	kein Zugang
unberechtigte Verweigerung	gilt als zugegangen
keine Empfangseinrichtung	unverzüglich erneut zustellen, dann rechtzeitig
Einschreiben nicht abgeholt	entscheidend: Musste der Empfänger mit einer Erklärung rechnen?

FORM

Vertragsfreiheit: Abschluss-, Inhalts-, Formfreiheit.

Form	nötig	Beispiel
Textform, § 126b	lesbar, dauerhafter Datenträger, Person genannt	E-Mail, SMS
Schriftform, § 126	eigenhändige Unterschrift	Kündigung Arbeitsvertrag § 623, Bürgschaft § 766
elektronisch, § 126a	qualifizierte Signatur	selten
Beglaubigung, § 129	Notar beglaubigt Unterschrift	Handelsregister
Beurkundung, § 128	Notar beurkundet Inhalt	Grundstück § 311b I 1, Schenkung § 518 I

Formverstoß → nichtig (§ 125 S. 1). Heilung: § 311b I 2 (Auflassung + Eintragung), § 518 II (Vollzug). AGB: keine strengere Form als Textform für Kündigungen (§ 309 Nr. 13).

VERTRAGSSCHLUSS, §§ 145 FF.

1. **Angebot:** WE mit Rechtsbindungswillen, so bestimmt, dass „ja“ genügt; abgegeben und zugegangen.
2. **Nicht erloschen (§ 146):** nicht abgelehnt, Frist nicht abgelaufen (§§ 147, 148).
3. **Annahme:** uneingeschränktes „ja“, abgegeben und zugegangen (Ausnahme § 151).
4. **Rechtzeitig, ohne Änderung**, sonst neues Angebot (§ 150 I, II).
5. **Ergebnis:** Vertrag mit Inhalt des Angebots.

Annahmefrist: Anwesende, Telefon sofort (§ 147 I); Abwesende bis zur üblichen Antwortzeit (§ 147 II); gesetzte Frist (§ 148).

Einigungsmangel (§§ 154, 155): im Zweifel kein Vertrag. Online-Shop = invitatio ad offerendum, Angebot = Bestellung. Eingangsbestätigung ist meist keine Annahme (§ 312i I 1 Nr. 3).

Unbestellte Ware (§ 241a): Unternehmer an Verbraucher → kein Anspruch, auch nicht bei „Schweigen gilt als Annahme“.

TYPISCHE FEHLER

- Kenntnisnahme statt Möglichkeit der Kenntnisnahme verlangen.
- Beim Widerruf „zur Kenntnis genommen“ schreiben. Richtig: „zugeht“.
- Empfangsbote und Erklärungsbote verwechseln.
- Textform und Schriftform verwechseln: E-Mail ist nie Schriftform.
- Annahme mit Änderungen als Annahme werten (§ 150 II).
- Schweigen als Annahme werten.
- Schaufenster oder Online-Shop als Angebot einordnen.